Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DU GARD

DIRECTION DES SECURITES

SERVICE DE L'ANIMATION
DES POLITIQUES DE SECURITE
INTERIEURE

Affaire suivie par : NDG
☎ : 04 66 36 40 25
pref-sapsi@gard.gouv.fr

Nîmes, le 23 AVR. 2019

Le préfet

à

Madame la présidente de l'association des maires du Gard,
Mesdames et messieurs les maires du Gard,
s/c de Madame et messieurs les sous-préfets d'arrondissement

Objet : Organisation des fêtes traditionnelles dans le département du Gard

PJ : 1 annexe

L'organisation des fêtes locales représente une lourde responsabilité pour les communes. Les multiples réglementations qui s'appliquent (code général des collectivités territoriales, code général de la propriété des personnes publiques, code général des impôts, code du sport, code rural et de la pêche maritime, code de la santé publique et code de la sécurité intérieure) complexifient les modalités organisationnelles et les risques, inhérents à ces périodes de festivité qui attirent en nombre la population locale et augmentent la fréquentation touristique, sont importants.

La saison 2018 totalisait près de 400 événements représentant plus de 1000 jours de fêtes. Sur l'année, 110 incidents et accidents ont été recensés dont la moitié était en lien avec une consommation excessive d'alcool. 26 rixes ou bagarres impliquant parfois plusieurs dizaines de protagonistes ont occasionné des blessés légers. Plusieurs accidents ont eu lieu durant les manifestations taurines conduisant à des blessures sérieuses et à un décès.

Eu égard aux incidents et accidents survenus dans certaines communes gardoises durant la saison 2018, je vous demande la plus grande vigilance quant au respect des dispositions figurant en annexe, dans les domaines suivants :

- règles d'exploitation des débits de boissons ;
- cohabitation des débits de boissons de différentes natures ;
- règles d'occupation du domaine public sur le lieu des festivités ;
- points de vigilance, en matière de sécurité routière ;
- mesures liées à la posture « Vigipirate renforcée risque attentat ».

Les modalités organisationnelles, adaptées au cas par cas en fonction des spécificités de chaque commune, doivent être le fruit d'une concertation avec les services de l'État notamment en matière de sécurité : **la sécurité des organisateurs et des participants est une priorité.**

J'attire, en outre, votre attention sur l'évolution de la réglementation des débits de boissons :

<u>A compter du 1er mai 2019</u>, les dérogations collectives aux horaires de fermeture des débits de boissons que vous êtes en droit d'accorder à l'occasion de fêtes légales ou locales seront limitées à 4 jours consécutifs pour une même commune.

Les services du Cabinet de la préfecture se tiennent à votre disposition pour tout accompagnement dans la préparation de ces évènements.

Le préfet,

Didier LAUGA

Copies :
- Madame et Messieurs les sous-préfets d'arrondissement
- Messieurs les procureurs de la République de Nîmes et d'Alès
- Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie du Gard
- Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique du Gard
- Monsieur le colonel, directeur du service départemental d'incendie et de secours du Gard
- Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer
- Monsieur le directeur de l'agence régionale de santé, délégation départementale du Gard

ANNEXE

I. RÈGLES D'EXPLOITATION DES DÉBITS DE BOISSONS

En matière de débits de boissons, le maire dispose de pouvoirs de police générale et spéciale, à titre individuel et réglementaire. Il ne peut prendre de mesures d'interdiction générale et absolue. Les arrêtés municipaux doivent être limités dans le temps et dans l'espace. Si le maire n'a pas pris de mesures alors que les circonstances l'exigeaient, il commet une carence dans l'exercice de ses pouvoirs de nature à :

- engager la responsabilité de sa commune ;
- mettre en œuvre les pouvoirs de substitution du préfet.

A. Pour les débits de boissons à consommer sur place et les restaurants

Conformément à l'arrêté préfectoral du 1er août 2017, le maire peut avancer l'heure de fermeture des établissements de sa commune et accorder des **dérogations exceptionnelles collectives aux débits de boissons permanents et temporaires, les jours de fêtes légales ou locales, dans la limite de quatre heures du matin.**

Conformément à l'arrêté préfectoral du 23 avril 2019 ces dérogations exceptionnelles collectives ne peuvent être accordées plus de 4 jours consécutifs pour une même commune.

IMPORTANT : *Pour être valables, les décisions de dérogation, prises sous forme d'arrêtés au moins deux semaines avant la date prévue, doivent être déposées en préfecture et notifiées aux services de gendarmerie et de police nationales territorialement compétents.*

En raison des circonstances locales particulières, notamment d'atteintes à l'ordre et à la tranquillité publics, le maire peut, a contrario, prendre des dispositions plus sévères que l'arrêté préfectoral cité en référence en termes d'ouverture et de fermeture des débits de boissons, sur tout ou partie du territoire de la commune, sans que cela puisse avoir un caractère permanent.

B. Pour les établissements de vente à emporter

Le maire peut fixer, par arrêté, une plage horaire qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. Le maire peut aussi restreindre la vente à emporter de boissons alcooliques sur tout ou partie de son territoire et pour une certaine période, en réaction proportionnée à des troubles existants.

IMPORTANT : *En ce qui concerne la consommation d'alcool sur la voie publique, le maire peut prendre un arrêté interdisant la consommation d'alcool à certaines heures et à l'intérieur d'un périmètre précisément défini de la voie et des lieux publics, à l'exception des terrasses de café et restaurants régulièrement installés, afin de prévenir notamment les attroupements nocturnes.*

II. COHABITATION DES DÉBITS DE BOISSONS DE DIFFÉRENTES NATURES SUR LE LIEU DES FESTIVITÉS

Les fêtes votives sont l'occasion, pour les débits de boissons de différentes natures, de cohabiter. Chacun se voit appliquer une réglementation spécifique en fonction du caractère permanent ou temporaire de son activité et de la licence dont il est éventuellement détenteur.

A. Les débits de boissons permanents

Sont distingués :

- les débits de boissons, **sans licence** spécifique, proposant exclusivement à leur clientèle des boissons non alcoolisées ;
- les débits de boissons à emporter (supérette, épicerie), titulaires d'une « **petite licence à emporter** » ou d'une « **licence à emporter** » leur permettant la vente de boissons alcoolisées respectivement limitées à 18° d'alcool ou supérieures à 18° mais pour lesquels la consommation sur place est interdite ;
- les restaurants ou snacks, titulaires d'une « **petite licence restaurant** » ou d'une « **licence restaurant** », leur permettant de proposer à leurs clients, uniquement à l'occasion des repas et comme accessoires à la nourriture, des boissons alcoolisées respectivement limitées à 18° d'alcool ou supérieures à 18° ;
- les restaurants ou les débits de boissons à consommer sur place (bars, cafés) titulaires d'une « **licence III** » ou d'une « **licence IV** » leur permettant de proposer à leurs clients des boissons alcoolisées respectivement limitées à 18° d'alcool ou supérieures à 18°. Les restaurants peuvent, dans ce cas, servir à leurs clients des boissons alcoolisées en dehors des repas.

L'ouverture, la mutation, la translation des débits de boissons à emporter, des restaurants et des débits de boissons à consommer sur place, proposant des boissons alcoolisées, font obligatoirement l'objet d'une **déclaration administrative auprès du maire de la commune d'implantation, quinze jours au moins à l'avance,** à l'aide d'un formulaire dédié (Cerfa N°11542).

Une commune ne peut accueillir qu'un nombre limité de débits de boissons à consommer sur place disposant de licences III et IV, équivalant à une proportion d'un débit de boissons pour 450 habitants ou fraction de ce nombre. Ce quota s'applique à l'ouverture des débits de boissons à consommer sur place relevant d'une licence III.

L'ouverture d'un établissement disposant d'une licence IV ne peut être réalisée que dans le cadre du transfert d'une licence d'une commune vers une autre. Ce transfert est soumis à une **autorisation préfectorale préalable obligatoire**. Le quota d'un débit de boissons pour 450 habitants ne s'applique pas au transfert d'une licence IV dans la commune.

IMPORTANT : *La licence étant un élément incorporel du fonds de commerce, les débits de boissons qui en disposent sont obligatoirement attachés à un lieu fixe. Aussi, la translation temporaire (déplacement d'une licence d'un local à un autre le temps de la fête votive) n'est pas prévue par le Code de la santé publique.*

B. Les débits de boissons temporaires

Ces débits de boissons ne sont pas soumis à la déclaration administrative préalable imposée aux débits de boissons permanents proposant des boissons alcoolisées. Leur ouverture est, en revanche, soumise à une **autorisation préalable, délivrée par le maire de la commune concernée**. Ce dernier, agissant dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, apprécie si l'ouverture d'un débit de boissons temporaire présente, ou non, un intérêt local. La présence d'un débit de boissons permanent à proximité de l'emplacement où se déroule une fête publique est de nature à justifier une décision de refus d'ouverture d'un débit de boissons temporaire.

A l'occasion des fêtes locales, l'autorisation d'ouverture d'un débit de boissons temporaire peut être accordée par le maire à tout individu ou association non organisatrice de la manifestation, sous réserve du respect des dispositions de l'arrêté, cité en référence, fixant les périmètres de protection.

Le nombre d'autorisations annuelles susceptibles d'être accordées n'est pas limité car le type de manifestations pour lesquelles l'autorisation est possible les limite de fait. Par sa note du 17 mars 2017, M. le préfet du Gard a d'ailleurs appelé les maires à réfléchir à une programmation raisonnée des fêtes traditionnelles.

Les débits de boissons temporaires ne peuvent proposer que des boissons alcoolisées titrant moins de 18°. Une bodega ne peut donc offrir durant les fêtes votives que les boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool (exemple : Champagne), vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueur de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur (exemples : Porto, Banyuls, Pommeau, Martini). **Ne peuvent donc pas être servis, dans ce cadre, des boissons de type pastis, vodka, etc.**

IMPORTANT : *La mise à disposition d'une licence III ou IV, détenue par une commune, au profit d'une association, dans le cadre d'autorisations d'ouverture de débits de boissons temporaires, n'est pas autorisée par le Code de la santé publique.*

C. Occupation du domaine public pour les débits de boissons permanents

Les débits de boissons permanents peuvent bénéficier d'une **extension de leur établissement** sur le domaine public sous forme de terrasse, contre-terrasse ou terrasse déportée, sous réserve d'une autorisation de la personne publique propriétaire de l'espace faisant objet de cette occupation à titre privatif. Le plus souvent, cette autorisation émane du maire. Elle est personnelle, précaire et révocable.

Un permis de voirie pour les occupations avec emprise (kiosque fixé au sol par exemple) ou un permis de stationnement pour des occupations sans emprise (terrasse, étalage, stationnement de camionnette par exemple) est alors délivré. L'autorité de délivrance peut exiger une redevance proportionnée à l'importance de l'emplacement.

Pour occuper une partie du domaine public, il faut respecter certaines règles générales :

- ne créer aucune gêne pour la circulation du public, notamment les personnes à mobilité réduite ou déficientes visuellement, ou pour les véhicules de secours (les dimensions de la terrasse ou de l'étalage dépendent de la largeur du trottoir),
- laisser libre accès aux immeubles voisins et préserver la tranquillité des riverains,
- respecter les dates et les horaires d'installation fixés dans l'autorisation,

- respecter les règles d'hygiène, notamment pour les denrées alimentaires (chaîne du froid, protection des plats cuisinés).

Sont considérées comme extension de l'établissement, les installations accolées à l'établissement ou séparées par une voie publique.

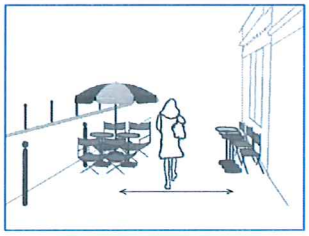
IMPORTANT : *Ces règles font souvent l'objet d'une charte d'occupation du domaine public à titre commercial, publiée par la commune. Dans le cadre des fêtes votives, il appartient au maire de concilier l'occupation du domaine public par les débits de boissons permanents et les débits de boissons temporaires, sur le lieu des activités de la fête votive.*

1. Les terrasses accolées à l'établissement

Ces terrasses sont uniquement composées de mobiliers et d'accessoires ou consistent en des terrasses couvertes (fermées, elles nécessitent une autorisation d'urbanisme).

2. Les contre-terrasses

Ces terrasses ne sont pas accolées à la façade commerciale de l'établissement. Elles en sont séparées par un cheminement piéton.



3. Les terrasses déportées

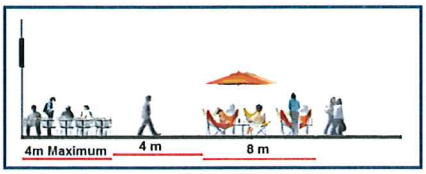
Les terrasses déportées ne sont pas accolées à la façade commerciale de l'établissement et sont positionnées sur une place ou placette.

Ces terrasses sont autorisées par le maire de la commune d'implantation en fonction des particularités d'aménagement du lieu. Il est essentiel d'éviter tout mitage de l'espace public et de prévoir une circulation suffisante entre les terrasses de ce type.

Les dispositifs afférents doivent respecter les règles de sécurité et les normes environnementales en vigueur. Le passage de fils ou câblages sur ou en surplomb du domaine public peut y être autorisé à condition qu'il soit intégralement protégé et que la sécurité des personnes soit assurée. Toute installation électrique doit être réalisée par un professionnel habilité.

Exemple de configuration possible de terrasse déportée sur une place :

- organisée par carrés de 4mx4m cumulables, dans la limite de l'emprise autorisée ;
- limitée à 8 m de profondeur.



III. PREVENTION DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE D'ALCOOL

Durant ces manifestations, les risques majeurs restent principalement liés à la consommation excessive d'alcool qui entraîne des situations d'ivresses publiques, des détresses vitales (comas éthyliques) ou est à l'origine d'accidents ou de violences volontaires, voire de heurts ou de règlements de compte entre bandes rivales.

Pour limiter les conséquences liées à une forte consommation d'alcool, les municipalités sont invitées à adhérer à la **charte départementale de prévention des consommations à risques** lors des fêtes traditionnelles. Cette charte vise à faire connaître et valoriser les bonnes pratiques, mises en place par les 79 communes signataires : stands de prévention, dispositifs prévisionnels de secours, recours à des associations locales, espace de repos, transports à tarif préférentiels, médiation, etc. La charte a pour objet d'accompagner les maires dans leurs démarches, par des formations, des mises à disposition de matériels et des échanges d'informations.

Le maire peut, en outre, proposer à l'organisateur de la manifestation, de s'engager à respecter certains principes en signant une **charte de prévention « alcool »**.

Ainsi, l'autorisation délivrée par le maire de tenir un débit de boissons temporaire peut être assortie d'un engagement de l'organisateur à prendre toutes les dispositions pour éviter une consommation d'alcool abusive. Il est donc invité à sensibiliser les personnes qui encadrent la manifestation et les participants aux méfaits de l'alcool, particulièrement lors des déplacements, y compris pour le public qui se déplace à pied.

IV. POINTS DE VIGILANCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le bon déroulement d'une manifestation passe par des conditions d'accueil du public réfléchies pour les différents modes de déplacements. En premier lieu, il convient de gérer le flux de véhicules et d'éviter le stationnement gênant, voire dangereux pour les autres usagers.

Ensuite, il est important d'organiser les cheminements des piétons depuis les lieux de stationnement vers le lieu festif. Dans la mesure du possible, le balisage des cheminements visera à offrir aux piétons la distance la plus courte possible pour parvenir à destination.

Enfin, en cas de manifestation nocturne, un éclairage spécifique permet aux piétons de facilement s'orienter et d'être mieux perçus des autres usagers.

L'organisateur peut décider de mettre en place sur le terrain une équipe chargée de veiller à la gestion des véhicules et au bon fonctionnement des circulations (stationnements, accès des secours).

Le maire prendra les arrêtés d'interdiction ou de restriction de circulation sur les voies concernées.

V. RESPONSABILITÉ DU MAIRE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE SÛRETÉ

A. Mettre en place une collaboration resserrée entre les différents acteurs

Dans le cadre de la menace terroriste qui pèse sur notre pays, les rassemblements festifs constituent des cibles potentielles et, à ce titre, les fêtes votives doivent faire l'objet d'une vigilance accrue et d'un dispositif renforcé de sûreté. Elles présentent, en effet, de nombreuses vulnérabilités intrinsèques, en raison des milieux ouverts dans lesquels elles ont lieu et du nombre de personnes présentes.

Le succès de la politique de sûreté est lié à une collaboration efficace entre toutes les autorités et les parties impliquées dans ces missions (policiers municipaux, agents de sécurité privé, forces de l'ordre de l'Etat, bénévoles des associations...). Les conventions de coordination entre forces de police municipale et forces de sécurité de l'État permettent d'organiser et formaliser ces relations sous le contrôle du procureur de la République et avec l'accompagnement des services préfectoraux.

Dans le cadre de cette collaboration, l'établissement d'un calendrier des fêtes traditionnelles, négocié avec les services de l'État, me paraît une mesure indispensable pour rationaliser l'emploi des moyens de sécurité et en assurer la disponibilité maximale.

Les conditions de sécurisation optimales des lieux où se déroulent les activités festives doivent faire l'objet d'une étude spécifique le plus en amont possible de la date de l'évènement, en associant les services de l'État concernés, les élus locaux et les organisateurs.

Les éléments de cette étude sont rappelés ci-après :

B. Se préparer et réagir

Les conditions de sécurisation optimales des lieux où se déroulent les activités festives doivent faire l'objet d'une étude spécifique le plus en amont possible de la date de l'évènement, en associant les services de l'État concernés, les élus locaux et les organisateurs.

Les principaux éléments de cette étude sont rappelés ci-après :

- mettre en place les partenariats locaux (organisateurs, entreprises de sécurité privée, polices municipales et services de l'État) ;
- identifier le rôle et les responsabilités de chacun dans la chaîne fonctionnelle de sécurité ;
- identifier les risques pour chaque configuration-type de manifestation et procéder à une évaluation partagée des risques impliquant les forces de l'ordre et les services de secours (SDIS) ;
- élaborer des consignes et des protocoles d'information des personnels et du public ;
- s'assurer que les procédures établies sont connues des personnels chargés de les mettre en œuvre et former les personnels à cet effet ;
- prévoir et anticiper son organisation de gestion crise dans le cadre de son plan communal de sauvegarde en activant une cellule de coordination de suivi capable de réagir instantanément en cas d'événement accidentel ou intentionnel ;
- s'assurer que les processus mis en place sont maîtrisés.

Un guide ministériel de bonnes pratiques de sécurisation des évènements de voie publique est également disponible (édition 2018, téléchargeable sur le site http://shfd.minint.fr)

C. Adapter les dispositifs à la menace

La posture VIGIPIRATE en vigueur est maintenue au niveau « **Sécurité renforcée - Risque attentat** ».

Les mesures de vigilance, de prévention et de protection au regard de l'évolution de la menace terroriste et de la période couverte doivent notamment mettre l'accent sur les zones à fortes fréquentations de public.

Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) a élaboré plusieurs fiches pratiques à destination des professionnels et du grand public concernant les bonnes pratiques à mettre en place our sécuriser des lieux de rassemblement ouverts au public contre les différentes menaces comme les véhicules béliers par exemple.

Ces fiches, sont accessibles en ligne à l'adresse suivante : http://www.sgdsn.gouv.fr/plan-vigipirate/les-fiches-de-recommandations-et-de-bonnes-pratiques/

En matière de sécurisation des lieux de rassemblements ouverts au public, sans être exhaustifs, une attention doit être protée aux points :

En périphérie du rassemblement :

- **choisir le lieu d'implantation de l'événement** qui présentera le moins de vulnérabilités et permettant de limiter l'accès de véhicules (ne pas s'installer au débouché d'un axe important) ;
- **limiter ou interdire le stationnement** des véhicules aux abords immédiats du lieu du rassemblement ;
- **mettre en place une signalétique** afin d'orienter les piétons sur le lieu de l'événement, détourner les flux de véhicules et cloisonner le flux des véhicules de l'espace de déambulation des piétons ;
- **identifier le mobilier urbain qui pourrait servir à dissimuler de l'explosif,** le faire retirer par les autorités habilitées, en réduire l'utilisation ou mettre en place des rondes de vérification ;
- **solliciter les forces de l'ordre ou la police municipale** pour la réalisation de patrouilles, voire la mise en place de points de contrôle et de filtrage, en complétant, le cas échéant, ces dispositifs avec des **agents des sociétés privées de sécurité** (dûment autorisés par le préfet dès lors que les agents de sécurité privée exercent des missions de surveillance et de gardiennage et/ou des missions de palpations sur la voie publique, et ce, pour chaque manifestation concernée - dossier à transmettre **au moins un mois avant la date de la manifestation** à l'adresse suivante : pref-surveillancevp@gard.gouv.fr) ;
- **identifier les points de vulnérabilité hauts** (immeubles surplombant) et les sécuriser, éventuellement par une présence humaine ;
- si possible, mettre en place **un système de vidéoprotection** donnant, en priorité, sur les accès au site, en prenant en compte les dispositions du Code de la sécurité intérieure.

Sur la périmétrie du rassemblement :

- **aménager des points de contrôle ou de filtrage en nombre suffisant** aux entrées du site afin de fluidifier l'entrée du public. Leur efficacité repose sur la présence d'un superviseur, de moyens de communication et de procédures claires afin de diffuser l'alerte et de faciliter l'intervention des forces de sécurité intérieure en cas d'incident. En cas de forte affluence, les files d'attente doivent faire l'objet d'une attention particulière.
- **maintenir le niveau de vigilance tout au long de l'événement mais également lors du moment sensible de sa dispersion**, en rappelant régulièrement des messages de sensibilisation à destination du public (*via* la sonorisation de l'événement par exemple – « TOUS acteurs de la sécurité) » ;
- **installer une délimitation physique du périmètre extérieur** de l'événement au moyen de barrières reliées entre elles, de blocs en béton, de véhicules du comité d'organisation comme élément de barrage, etc. ;

- **organiser un ou plusieurs cheminements jusqu'au point de contrôle** en installant des barrières et en séparant, dans la mesure du possible, les flux entrants et les flux sortants ;
- **aménager les issues de secours en nombre suffisant** au regard de l'importance de l'événement afin de permettre une évacuation rapide du public en cas de danger à l'intérieur de la zone ;
- **organiser et contrôler les livraisons.** Prévoir des équipements mobiles permettant de bloquer physiquement les véhicules appelés à pénétrer dans le périmètre le temps de ce contrôle ;
- **porter une attention sur les moyens pour neutraliser les véhicules-béliers**, (barrières spéciales anti véhicule- bélier, plots béton, chicanes, véhicules lourds – voir fiche SGDSN) ;
- **apposer les affiches de sensibilisation** à destination du public aux points d'entrées notamment « Réagir en cas d'attaque terroriste » et à mettre en place des logogrammes « Sécurité renforcée – risque attentat » téléchargeable sur les sites :

  - du gouvernement http://www.gouvernement.fr/vigipirate
    http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste
  - du SGDSN http://www.sgdsn.gouv.fr/plan-vigipirate

Au niveau des volumes intérieurs :

- **désigner un responsable sûreté** qui sera l'interlocuteur unique des forces de l'ordre et des services d'incendie et de secours en cas d'intervention sur le site. Véritable coordinateur de la sûreté de l'événement, il doit connaître les bons réflexes à adopter. Il peut se rapprocher préalablement des forces de sécurité intérieure pour recueillir leurs conseils ;
- **sécuriser la zone en période de fermeture du public** par la mise en œuvre d'un gardiennage humain ;
- **sensibiliser l'ensemble des collaborateurs au niveau de menace,** aux modes opératoires terroristes et à la détection de situations suspectes. Cette sensibilisation doit être complétée par une information sur les comportements à adopter en cas d'attaque.